Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1995

Časová verzia účinná od: 1. júna 2016
Zmeny a doplnky: 3/1998
5/2001
3/2016

Obsah zobrazeného nariadenia má informatívny charakter.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č. 1/1995
z 23. marca 1995

o digitálnej technickej mape Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a podľa § 5 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Účel

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje

a) obsah, tvorbu a spravovanie digitálnej technickej mapy Bratislavy (ďalej len „digitálna mapa“),

b) uvedenie digitálnej mapy do užívania,

c) evidenciu vyhotovenia geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“),

d) evidenciu prevádzkovateľov sietí technického vybavenia na území hlavného mesta,

e) spôsob poskytovania výstupov z digitálnej mapy.

§ 2
Digitálna mapa

(1) Digitálna mapa je tematické mapové dielo s veľkou mierkou vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré tvorí územnoidentifikačný základ Mestského informačného systému hlavného mesta a je podkladom pre tvorbu geografických informačných systémov.

(2) Pod pojmom digitálna mapa sa rozumejú prepojené súbory údajov spracúvaných na prostriedkoch výpočtovej techniky. Ide o

a) vybrané časti informačného súboru geodetických informácií informačného systému katastra nehnuteľností, vyjadrené vo forme digitálnej katastrálnej mapy v jej štandardne zavedenej forme,

b) vybrané časti súboru popisných informácií informačného systému katastra nehnuteľností vyjadrené vo forme písomného operátu evidencie nehnuteľností,

c) údaje o polohopise a výškopise,[1]) ktoré dopĺňajú súbor geodetických informácií podľa písmena a),

d) údaje o priebehu sietí technického vybavenia[1]) a ich prevádzkovateľoch.

§ 3
Spravovanie digitálnej mapy

(1) Správcom digitálnej mapy je Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „správca mapy“).

(2) Správca mapy zabezpečuje plánovanie a riadenie tvorby digitálnej mapy, prevádzku príslušných dátových súborov, ich archivovanie vždy ku koncu príslušného roka a poskytovanie údajov z týchto súborov.

(3) Údržbu digitálnej mapy vykonáva správca mapy aktualizáciou jej obsahu na základe vyhotovenej geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby.

(4) Správca mapy vedie pre hlavné mesto evidenciu prevádzkovateľov sietí technického vybavenia a vybraných parametrov zariadení nimi spravovaných a evidenciu vyhotovenia geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb.

(5) Financovanie digitálnej mapy zabezpečuje hlavné mesto s príspevkom mestskej časti hlavného mesta (ďalej len “mestská časť”), ktorej územie je predmetom tvorby digitálnej mapy. Príspevok mestskej časti je vo výške 50 % nákladov na tvorbu pokiaľ sa hlavné mesto a mestská časť nedohodnú inak.

(6) Správca mapy určuje štandardy pre výmenu údajov a vedie zoznam objektov evidovaných v digitálnej mape, ktoré zverejňuje prostredníctvom sieťových služieb hlavného mesta.

§ 4
Tvorba digitálnej mapy

(1) Digitálna mapa sa tvorí podľa technologického postupu správcu mapy, ako záväznej normy pre územie hlavného mesta.

(2) Technologický postup tvorby digitálnej mapy určuje

a) obsah technickej mapy,

b) systémové prostredie,

c) presnosť tvorby,

d) spôsob aktualizácie.

(3) Zdroje údajov digitálnej mapy tvoria

a) vybrané údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií informačného systému katastra nehnuteľností,

[1]) STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy.

b) číselné údaje o polohopise a výškopise získané geodetickým meraním,

c) číselné údaje o polohopise získané digitalizáciou Technickej mapy Bratislavy,

d) údaje o dostupnosti fyzickej infraštruktúry technického vybavenia,

e) číselné a grafické údaje geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

(4) Údaje o dostupnosti fyzickej infraštruktúry prevádzkovateľa siete obsahujú základné identifikačné a technické parametre objektov a vedení, ktoré sa nachádzajú pod povrchom alebo nad povrchom územia hlavného mesta, typ a súčasné využívanie a údaje o priestorovej polohe.

(5) Do digitálnej mapy sa zaraďujú údaje uvedené v odseku 4, len ak netvoria predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva.[1a])

§ 5
Obsah digitálnej mapy

Predmetom merania a zisťovania digitálnej mapy sú

a) trvalo stabilizované body podrobného polohového a výškového bodového poľa,

b) stavby presahujúce 1 m2 zastavanej plochy alebo vyžadujúce stavebné povolenie,[3])

c) dopravné siete a zariadenia,

d) verejná zeleň,

e) vodné toky a plochy,

f) objekty a vedenie technického vybavenia,

g) hranice správne, katastrálne a iných územných celkov, pozemkov, zastavaných území, chránených území, ochranných pásiem, technických ochranných pásiem,

h) údaje o výškopise,

i) popis (názvy ulíc, inštitúcií, čísla mapových listov a pod.),

j) ostatné údaje (napr. hranice intravilánu, lesný fond).

§ 6
Evidencia geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

(1) Pri kolaudácii stavieb na území hlavného mesta predkladá stavebník stavebnému úradu potvrdenie hlavného mesta o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vyhotovenej geodetom a kartografom stavby.[4])

(2) Evidenciu geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre hlavné mesto vedie správca mapy.

(3) Evidencia obsahuje najmä:

[1a]) Zákon NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3]) § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

[4]) § 46c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

a) názov stavby, stavebné objekty,

b) označenie rozhodnutia stavebného úradu,

c) identifikáciu stavebníka,

d) priestorové umiestenie (označenie katastrálneho územie, názov ulice, parcelné číslo),

e) identifikácia geodeta a kartografa stavby,[4])

f) súbor súradníc a výšok podrobných bodov (v realizácii záväzného geodetického systému),[2])

g) súbor grafických údajov skutočnej priestorovej polohy pozemných, podzemných a nadzemných stavebných objektov a zariadení, inžinierskych sietí a terénnych úprav,

h) ďalšie náležitosti (označenie autorizovaného geodeta).[2])

(4) Priestorové zameranie priebehu podzemných inžinierskych sietí realizuje geodet a kartograf stavby[4]) pred ich zakrytím.

(5) Podkladom pre zápis v evidencii je poskytnutie kópie elaborátu geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby s uvedením údajov podľa ods. 3, písm. a) až e), údaje podľa písm. f) a g) vyhotovuje geodet a kartograf stavby[5]) v zverejnenom údajovom štandarde určenom správcom mapy.

(6) Pri zápise sa dodržuje časové poradie, v ktorom boli návrhy zápisu doručené.

§ 7
Splnenie ohlasovacej povinnosti zmien

V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 2 príslušný odbor životného prostredia (v súlade s dohodou) uloží investorovi lehotu splnenia tejto povinnosti, ktorá sa požaduje ku kolaudačnému konaniu.

§ 8
Evidencia prevádzkovateľov sietí technického vybavenia územia

(1) Pod technickým vybavením sa rozumie najmä súbor inžinierskych sietí, stavebných a prevádzkových objektov a plôch, slúžiacich k zásobovaniu energiou, teplom, vodou, svetlom, k odkanalizovaniu daného územia, pre telekomunikácie, káblovú televíziu, diaľkové káble, oznamovacie a zabezpečovacie káble, ropovody, účelové siete a ich domové prípojky.

(2) V evidencii prevádzkovateľov technického vybavenia (ďalej len „prevádzkovateľ“) je vedená každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá na území hlavného mesta nakladá v rámci svojho predmetu činnosti s vedeniami a objektmi technického vybavenia a ktorá je dotknutým podnikom poskytujúcim vyjadrenie k umiesteniu stavby v územnom a stavebnom konaní.

(3) V evidencii prevádzkovateľov sú vedené údaje:

a) názov, sídlo a adresa podniku vrátane IČO,

b) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, telefonický kontakt a e-mailová adresa,

---

[2]) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

c) zoznam druhov zariadení,

d) trasy a umiestenie.

(4) Každý prevádzkovateľ je povinný hlavnému mestu oznámiť údaje pre zverejnenie zoznamu prevádzkovateľov do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(5) Zoznam prevádzkovateľov zverejňuje hlavné mesto prostredníctvom sieťových služieb. V zozname sú uvádzané evidenčné číslo, názov podniku a kontaktné údaje.

(6) Evidenčné číslo prevádzkovateľa určí správca mapy a do 15 dní oznámi prevádzkovateľovi zverejnenie v zozname.

§ 9
Poskytovanie údajov z digitálnej mapy

(1) Údaje z digitálnej mapy sa poskytujú formou užívateľských výstupov.

(2) Obsahom užívateľských výstupov sú údaje o objektoch a vedení na zadanom území v rozsahu dát uložených v datových súboroch digitálnej mapy. Užívateľ určuje výber objektov, výber údajov o týchto objektoch a vymedzuje príslušnú časť územia.

(3) Užívateľské výstupy sa poskytujú vo forme

a) záznamov vybraných častí údajov na počítačovom médiu,

b) grafických výstupov vybraných častí údajov ako účelových máp s voliteľným obsahom,

c) výstupov vybraných častí údajov.

§ 10
Úhrada za poskytovanie užívateľských výstupov

(1) Užívateľské výstupy poskytuje správca mapy odplatne podľa osobitného predpisu[5]) a cenníka schváleného primátorom hlavného mesta.

(2) Bezodplatne poskytuje údaje správca mapy mestským častiam, ktoré finančne prispeli na tvorbu digitálnej mapy (§ 3 ods. 6) alebo so súhlasom primátora ak ide o iný príspevok.

§ 11
Sankcie

(1) Za porušenie tohto nariadenia môže hlavné mesto uložiť pokutu:

a) fyzickej osobe do 33 eur,[6])

b) fyzickej alebo právnickej osobe oprávnenej na podnikanie do 6638 eur.[7])

(2) Výnos pokuty je príjmom rozpočtu hlavného mesta.

---

[5]) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

[6]) § 46 a 84 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

[7]) § 28 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď sa hlavné mesto dozvedelo o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia.

§ 12
Prechodné ustanovenia

(1) Digitálna mapa sa uvádza do užívania v jednotlivých mestských častiach v rozsahu príslušného katastrálneho územia.

(2) Platnosť zavedenia digitálnej mapy v mestskej časti určí primátor hlavného mesta po prerokovaní so starostom mestskej časti.

(3) Zavedenie digitálnej mapy v mestskej časti bude verejne oznámené obvyklým spôsobom.

(4) Digitálna mapa na území, v ktorom bola zavedená, nahrádza Technickú mapu Bratislavy.

(5) Definícia výmenného formátu digitálnych údajov a jeho zavedenie bude verejne oznámené obvyklým spôsobom.

§ 13
Účinnosť

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. májom 1995.

primátor